Allmänna villkor

Hola Gato AB · Version 1.0 · Uppdaterad 19 oktober 2026 · Gäller från och med 19 oktober 2026

Parter

Konsult	”Hola Gato”	Hola Gato AB, org.nr 559587-4834, Frödings allé 15, 443 31 Lerum
Kund	”Kunden”	Det företag eller den organisation som ger Hola Gato ett uppdrag

Hola Gato och Kunden benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”.

Nyckelvillkor

Nyckelvillkoren är en sammanfattning. Den bindande texten finns i Punkt 1–14.

Vem villkoren gäller för	Företag och organisationer. Inte konsumenter. Se Punkt 1.1.
Tjänsteformer	Prenumeration, timbank, projekt samt utbildning och seminarium. Se Punkt 2.1.
Pris	Enligt Uppdragsavtalet. Moms tillkommer. Se Punkt 5.1.
Fakturering	Prenumeration och timbank i förskott. Projekt med 50 % vid start och 50 % vid leverans. Utbildning och seminarium vid bokning. Se Punkt 5.2.
Betalning	Inom femton (15) dagar från fakturadatum. Se Punkt 5.3.
Prenumerationens löptid	Kalendermånader i perioder om tre (3) månader som förnyas automatiskt. Uppsägning senast en (1) månad före periodens slut. Se Punkt 12.1.
Timmar	Alla timmar gäller i tre (3) månader från fakturadatum. Därefter förfaller de. Se Punkt 3.2.
Sekretess	Kundens information utan tidsbegränsning. Hola Gatos information i tre (3) år efter uppdraget. Se Punkt 6.3.
Rättigheter	Kunden äger det färdiga arbetsresultatet. Hola Gato behåller sina mallar, metoder och sin know-how. Se Punkt 7.1.
Ansvar	Högst det arvode som fakturerats under de senaste tolv (12) månaderna, och aldrig mer än 500 000 kr. Se Punkt 10.2.
Krav på ersättning	Skriftligen inom nittio (90) dagar från kännedom, och senast tolv (12) månader efter att uppdraget avslutats. Se Punkt 10.5.
Avbokning	Full ersättning vid avbokning av ett Tillfälle senare än sju (7) dagar före start. Se Punkt 12.4.
Tvister	Förhandling i god tro först. Därefter allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag gäller. Se Punkt 14.1.

Språk	Villkoren finns på svenska och engelska. Den engelska versionen gäller vid skillnader. Se Punkt 1.6.

1. Om villkoren

1.1. **Vad villkoren gäller för.** Dessa allmänna villkor benämns Villkoren. Villkoren gäller för alla tjänster som Hola Gato utför åt Kunden, till exempel juridisk rådgivning, strategisk rådgivning, affärsutveckling, utbildningar, seminarier och workshops. Tjänsterna benämns Tjänsterna. Villkoren gäller endast när Kunden är näringsidkare eller organisation, och inte för konsumenter.

1.2. **Så blir villkoren en del av avtalet.** Villkoren gäller för varje uppdrag, oavsett om något avtal har undertecknats. Kunden accepterar Villkoren när Kunden gör någon av följande:

- ger Hola Gato ett uppdrag,
- tar emot en leverans från Hola Gato, eller
- betalar Hola Gato.

1.3. **Vilka dokument gäller och i vilken ordning.** Om dokumenten som gäller för ett uppdrag säger olika saker gäller i första hand personuppgiftsbiträdesavtalet i frågor om behandling av personuppgifter, i andra hand Uppdragsavtalet och i tredje hand Villkoren.

1.4. **Vad Hola Gato är och inte är.** Hola Gato är inte en advokatbyrå och omfattas inte av Advokatsamfundets regler. Hola Gatos rådgivning avser svensk rätt och EU-rätt. Hola Gato ger aldrig råd om skatterätt eller skattefrågor.

1.5. **Ändringar av villkor och priser.** Hola Gato får ändra Villkoren och, en gång per kalenderår, sina priser. Hola Gato ska meddela ändringen skriftligen och publicera nya Villkor på holagato.se. En ändring gäller enligt följande:

- för nya uppdrag från den dag ändringen publiceras eller meddelas,
- för en prenumeration från början av den första period som startar minst två (2) månader efter att Hola Gato har meddelat Kunden ändringen, och
- inte för en timbank, ett projekt eller ett Tillfälle som Kunden redan har beställt.

1.6. **Språk.** Villkoren finns på svenska och engelska. Om versionerna skiljer sig åt gäller den engelska versionen.

2. Tjänsterna

2.1. **Tjänsteformer.** Hola Gato utför Tjänsterna i någon av följande former. Uppdragsavtalet anger vilken form, nivå och vilket pris som gäller.

Form	Vad den innebär
Prenumeration	Ett fast antal timmar varje kalendermånad till ett fast månadspris. Prenumerationen löper i perioder om tre (3) kalendermånader.
Timbank	Tio (10) timmar som Kunden köper i förväg.
Projekt	Ett avgränsat uppdrag med fast pris, omfattning och tidplan enligt offert.
Utbildning och seminarium	En bokad utbildning, föreläsning, seminarium eller workshop till fast pris enligt offert. Varje bokat tillfälle benämns Tillfälle.

2.2. **Uppdragsavtalet.** Varje uppdrag regleras i ett Uppdragsavtal. Uppdragsavtalet anger Tjänsternas innehåll och omfattning, tidsramen och ersättningen. Uppdragsavtalet kan vara en offert som Kunden har godkänt, ett e-postmeddelande eller en annan skriftlig överenskommelse.

2.3. **Hur Hola Gato utför uppdraget.** Hola Gato ska utföra Tjänsterna professionellt och med den omsorg som uppdraget kräver. Hola Gato ska anstränga sig för att nå uppdragets avsedda syfte, men ansvarar inte för ett visst resultat om inte Parterna uttryckligen har avtalat det.

2.4. **Rådgivningens grund och mottagare.** Rådgivningen bygger på den information som Kunden har lämnat. Rådgivningen är avsedd endast för Kunden och för det ändamål som anges i Uppdragsavtalet. Tredje part får inte grunda anspråk mot Hola Gato på rådgivningen.

2.5. **Jävskontroll.** Hola Gato gör en jävskontroll innan Hola Gato åtar sig ett uppdrag. Om jäv uppstår under uppdraget ska Hola Gato meddela Kunden utan dröjsmål och får avsluta uppdraget enligt Punkt 12.7.

2.6. **Underkonsulter.** Hola Gato får anlita underkonsulter för hela eller delar av ett uppdrag. Hola Gato ansvarar för underkonsulternas arbete som för sitt eget.

2.7. **Digitala tjänster och AI.** Hola Gato använder digitala tjänster från tredje part, även AI-tjänster, för att utföra Tjänsterna. Hola Gato ska skydda informationen med tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga i förhållande till risken.

Hola Gato använder endast tjänster vars villkor innebär att konfidentiell information och personuppgifter som Hola Gato delar inte används för att träna eller förbättra tjänsternas underliggande modeller.

Hola Gato granskar allt som levereras till Kunden innan det lämnas. Granskningen görs av en människa, inte av en AI-tjänst.

3. Timmar i prenumeration och timbank

3.1. **Timmar i prenumerationen.** Kunden får varje kalendermånad det antal timmar som Kundens nivå i Uppdragsavtalet anger.

3.2. **Timmarnas giltighet.** Alla timmar i en prenumeration eller timbank gäller i tre (3) månader från fakturadatum för de timmarna. Kunden använder alltid de äldsta timmarna först. Timmar som inte har använts inom giltighetstiden förfaller och återbetalas inte. Timmarna behåller sin giltighetstid om prenumerationen upphör eller om Kunden byter tjänsteform.

3.3. **Arbete utöver giltiga timmar.** Arbete som utförs när Kunden inte har några giltiga timmar kvar debiteras med timpriset för Kundens prenumeration eller timbank.

4. Det här behöver Kunden bidra med

4.1. Kunden ska ge Hola Gato de underlag och den information som behövs för att utföra uppdraget. Om en försening beror på Kundens bristande medverkan ansvarar Hola Gato inte för motsvarande försening av leveransen.

5. Pris och betalning

5.1. **Pris.** Kunden betalar ersättning enligt Uppdragsavtalet. Om Uppdragsavtalet inte anger något pris för ett arbete är timpriset 3 000 kr. Moms tillkommer enligt gällande regler.

5.2. **Fakturering.** Hola Gato fakturerar enligt tabellen nedan, om Uppdragsavtalet inte anger något annat.

Vad	När Hola Gato fakturerar
Prenumeration	I förskott den första dagen i varje kalendermånad

Vad	När Hola Gato fakturerar
Timbank	I förskott när Uppdragsavtalet ingås
Projekt	50 % när Uppdragsavtalet ingås och 50 % vid leverans
Utbildning och seminarium	När Tillfället bokas
Arbete utöver giltiga timmar och annat arbete per timme	I efterskott en gång per månad
Utlägg, resor och logi	Med nästa faktura, till faktisk kostnad

5.3. **Betalning.** Kunden ska betala varje faktura inom femton (15) dagar från fakturadatum.

5.4. **Förskott och sen fakturering.** Hola Gato får begära förskott innan ett uppdrag påbörjas. Hola Gato får fakturera utfört arbete upp till tolv (12) månader efter att uppdraget avslutats.

5.5. **Om Kunden inte betalar.** Vid sen betalning betalar Kunden dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen. Om Kunden inte har betalat inom tio (10) dagar från en skriftlig påminnelse får Hola Gato pausa pågående leveranser tills hela det förfallna beloppet är betalt. Hola Gato får också avsluta uppdraget enligt Punkt 12.7.

6. Sekretess

6.1. **Huvudregel.** Konfidentiell information är all information som en Part rimligen bör förstå är konfidentiell, oavsett om den är märkt som konfidentiell. Varje Part ska hålla konfidentiell information som Parten får från den andra Parten inom uppdraget hemlig.

6.2. **Undantag.** Hola Gato får dela konfidentiell information med underkonsulter och digitala tjänster enligt Punkt 2.6 och Punkt 2.7, i den utsträckning som krävs för att utföra Tjänsterna. Hola Gato ska se till att mottagaren omfattas av motsvarande sekretess. Sekretessen gäller inte information som uppfyller något av följande:

- informationen är allmänt känd,
- den mottagande Parten kände till informationen före uppdraget,
- den mottagande Parten har fått informationen från tredje part utan sekretesskyldighet, eller
- informationen måste lämnas ut enligt lag eller myndighetsbeslut.

6.3. **Hur länge sekretessen gäller.** Hola Gatos sekretess för Kundens konfidentiella information gäller utan tidsbegränsning. Kundens sekretess för Hola Gatos konfidentiella information gäller i tre (3) år efter att uppdraget avslutats.

7. Rättigheter till material

7.1. **Det Hola Gato behåller.** Hola Gato behåller äganderätten och alla immateriella rättigheter till sina mallar, standardklausuler, metoder, ramverk, verktyg, instruktioner till AI-tjänster, utbildningsmaterial och know-how. Det gäller även versioner som anpassas i ett uppdrag. Hola Gato får fortsätta använda och utveckla sådant material, även i uppdrag för andra kunder, utan att röja Kundens konfidentiella information.

7.2. **Det Kunden äger.** Kunden äger det färdiga arbetsresultat som Hola Gato har tagit fram individuellt för Kunden, till exempel färdiga avtal, PM, utredningar, policyer och andra anpassade dokument. Äganderätten går över till Kunden när arbetsresultatet är betalt.

7.3. **Kundens rätt att använda Hola Gatos material.** Om Hola Gatos material enligt Punkt 7.1 ingår i ett arbetsresultat som Kunden äger får Kunden använda materialet som en del av arbetsresultatet, utan tidsbegränsning. Rätten följer med arbetsresultatet om Kunden överlåter det. Kunden får använda utbildningsmaterial från ett Tillfälle internt i sin egen verksamhet.

Kunden får inte använda Hola Gatos material separat från arbetsresultatet, eller sprida utbildningsmaterial utanför sin verksamhet, utan Hola Gatos skriftliga medgivande.

8. Personuppgifter

8.1. **Hola Gatos egen behandling.** Hola Gato behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 för att utföra Tjänsterna och sköta administration och fakturering. Hola Gato säljer aldrig personuppgifter. Hola Gato får dela personuppgifter med tjänster från tredje part när det behövs för dessa syften. Hola Gato är personuppgiftsansvarig för behandlingen i administration och fakturering. Mer information finns i Hola Gatos integritetspolicy, som finns på holagato.se.

8.2. **När Hola Gato är personuppgiftsbiträde.** Om Hola Gato behandlar personuppgifter för Kundens räkning som personuppgiftsbiträde enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen ska Parterna ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal innan behandlingen börjar.

9. Referenser i marknadsföring

9.1. Hola Gato får i marknadsföring berätta att Hola Gato har en affärsrelation med Kunden, utan att röja detaljer om uppdraget. Det gäller inte om Parterna skriftligen har avtalat något annat.

10. Ansvar och försäkring

10.1. **Vad Hola Gato ansvarar för.** Hola Gato ansvarar endast för direkt skada som Hola Gato har orsakat genom vårdslöshet eller bristande fackmässighet.

10.2. **Ansvarstak.** Hola Gatos sammanlagda ansvar per uppdrag är begränsat till det lägsta av följande belopp:

- det arvode som Hola Gato har fakturerat för uppdraget under de tolv (12) månader som föregick den händelse som orsakade skadan, eller
- 500 000 kr.

10.3. **Vad Hola Gato aldrig ansvarar för.** Hola Gato ansvarar aldrig för något av följande: indirekt skada, utebliven vinst, produktionsbortfall, förlust av data eller annan följdskada.

10.4. **Grov vårdslöshet och uppsåt.** Begränsningarna i Punkt 10.2 och Punkt 10.3 gäller inte om Hola Gato har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

10.5. **Frist för krav.** Kunden ska framställa krav på ersättning skriftligen inom nittio (90) dagar från att Kunden fick, eller borde ha fått, kännedom om den omständighet som orsakade skadan. Krav kan aldrig framställas senare än tolv (12) månader efter att uppdraget avslutades.

10.6. **Försäkring.** Hola Gato ska under uppdraget ha en ansvarsförsäkring som täcker Hola Gatos skadeståndsansvar enligt Villkoren. Hola Gato ska på begäran visa ett försäkringsbevis.

11. Force majeure

11.1. En Part behöver inte fullgöra sina skyldigheter om fullgörandet hindras eller blir väsentligt svårare på grund av omständigheter utanför Partens kontroll, till exempel arbetskonflikt, krig, pandemi, myndighetsbeslut eller naturkatastrof. Parten ska meddela den andra Parten skriftligen utan dröjsmål. Om hindret varar längre än sextio (60) dagar får varje Part säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, utan rätt till skadestånd. Kunden ska ändå betala för utfört arbete och verifierade direkta kostnader fram till uppsägningen.

12. Avsluta uppdraget

12.1. **Prenumerationens löptid och automatisk förnyelse.** En prenumeration börjar alltid den första dagen i en kalendermånad och löper i perioder om tre (3) kalendermånader. Prenumerationen förnyas automatiskt med en ny period om tre (3) kalendermånader om ingen Part säger upp den skriftligen senast en (1) månad före den pågående periodens slut.

12.2. **Betalning för hela perioden.** Kunden ska betala månadspriset för hela den pågående perioden, även om Kunden slutar använda prenumerationen. Det gäller inte om prenumerationen upphör enligt Punkt 11.1, eller av skäl som beror på Hola Gato enligt Punkt 12.6.

12.3. **Avbeställa ett projekt.** Kunden får skriftligen avbeställa hela eller delar av ett projekt som inte har utförts. Kunden ska då ersätta Hola Gato för arbete som utförts fram till avbeställningsdagen och för verifierade direkta kostnader som uppstått på grund av avbeställningen.

12.4. **Avboka ett Tillfälle.** Kunden får skriftligen avboka ett Tillfälle. Om Kunden avbokar senare än sju (7) dagar före avtalad starttid ska Kunden betala full ersättning för Tillfället. Om Kunden avbokar tidigare ska Kunden ersätta verifierade direkta kostnader som Hola Gato redan har haft, till exempel bokade resor.

12.5. **Förskott vid avbeställning.** Om Kunden har betalat för ett projekt eller ett Tillfälle i förskott ska Hola Gato återbetala den del som överstiger ersättningen enligt Punkt 12.3 eller Punkt 12.4.

12.6. **Återbetalning när uppdraget upphör på grund av Hola Gato.** Om ett uppdrag upphör av skäl som beror på Hola Gato ska Hola Gato återbetala arvode som Kunden har betalat för timmar eller arbete som inte har utförts.

12.7. **Hola Gato avslutar uppdraget.** Hola Gato får avsluta ett uppdrag med omedelbar verkan om något av följande inträffar:

- Kunden har inte betalat inom tio (10) dagar från en skriftlig påminnelse,
- jäv uppstår, eller
- Kunden har lämnat felaktig eller ofullständig information av väsentlig betydelse för uppdraget.

Kunden ska betala för utfört arbete och verifierade direkta kostnader fram till dess. Om uppdraget avslutas på grund av jäv gäller Punkt 12.6.

12.8. **Obestånd.** En Part får säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om den andra Parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in sina betalningar eller på annat sätt är på obestånd.

12.9. **Väsentligt avtalsbrott.** En Part får säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om den andra Parten väsentligt bryter mot Uppdragsavtalet eller Villkoren och inte har rättat till det inom trettio (30) dagar från ett skriftligt påpekande.

13. Överlåtelse

13.1. Ingen Part får överlåta Uppdragsavtalet utan den andra Partens skriftliga godkännande i förväg. Hola Gato får dock överlåta sin rätt till betalning till tredje part.

14. Tvister och tillämplig lag

14.1. **Förhandling i god tro.** Parterna ska först försöka lösa en tvist genom förhandlingar i god tro. En Part som vill förhandla ska meddela den andra Parten skriftligen.

14.2. **Domstol.** Om Parterna inte har löst tvisten inom trettio (30) dagar från meddelandet enligt Punkt 14.1 får varje Part väcka talan vid allmän domstol. Göteborgs tingsrätt är första instans.

14.3. **Obetalda fakturor.** Punkt 14.1 och Punkt 14.2 hindrar inte att en Part ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för obetalda fakturor.

14.4. **Tillämplig lag.** Svensk lag gäller för Villkoren och Uppdragsavtalet.

Versionshistorik

Version	Gäller från	Ändring
1.0	19 oktober 2026	Första versionen